



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ijul Kurnain Tobing Bin Edi Susanto;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hamza Kuncit RT.13 RW. 03 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/77/XII/2023/Reskrim;

Terdakwa Ijul Kurnain Tobing Bin Edi Susanto ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudari Yuliana A, S.H., dan saudara Arif Rahman, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Maret 2024 Nomor 275/Pid.B/2024/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 275/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-556/Ep.2/10/2023 tanggal 2 Mei 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IJUL KURNAIN TOBING BIN EDI SUSANTO**, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IJUL KURNAIN TOBING BIN EDI SUSANTO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Nomor Register Perkara PDM- 556/Ep.2/10/2023 tanggal 6 Maret 2024 yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Ijul Kurnain Tobing Bin Edi Susanto**, pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan KI Merogan tepatnya di konter handphone merk Jana Cell Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Penganiayaan"** terhadap korban **Nurjannah Binti Marzuki**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB di Jalan KI Merogan tepatnya di dalam konter handphone Jana Cell Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang, Terdakwa tidak senang kepada korban yang sering chattingan atau berhubungan melalui WhatsApp dan Facebook dengan cowok lain. Kemudian Terdakwa menegur korban, namun korban merasa tidak senang, hingga terjadi ribut mulut dan bergulat antara Terdakwa dan korban lalu Terdakwa memegang kedua lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri korban lalu Terdakwa mendorong korban kedepan sehingga membuat korban terdorong kebelakang setelah itu Terdakwa memukul korban secara membabi buta ke arah muka/wajah korban dengan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa juga menendang dan menginjak-injak paha korban, setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri, dan korban langsung berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI setelah itu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsekta Kertapati Palembang dan pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 17.30 WIB, di Jalan KI Merogan tepatnya di konter handphone merk Jana Cell Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang, Terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Polsek Kertapati Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum dari Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Nomor : 440/06/Med.Rec/2023 tanggal 25 Desember 2023 terhadap yang ditanda tangani oleh Dr. M. Ridho Novtriawan Algifari.

HASIL PEMERIKSAAN :

- Pada dahi tiga sentimeter dari alias kanan terdapat luka lebam keungguan dengan ukuran dua kali satu sentimeter, luka lecet dengan ukuran dua sentimeter.
- Pada kelopak mata kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher sebelah kanan tiga sentimeter dari daun telinga terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter.
- Pada leher kiri tiga sentimeter dari daun telinga kiri terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter
- Pada dada sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter.
- Pada bahu kiri lima sentimeter dari pergelangan tangan kiri terdapat luka lebam keungguan dengan ukuran dua kali dua sentimeter.
- Pada tangan kiri satu sentimeter dari pergelangan kiri terdapat luka lebam keungguan ukuran satu kali satu sentimeter.
- Pada punggung tangan kiri tampak lebam ukuran satu kali sentimeter.
- Pada lengan kanan lima sentimeter dari pergelangan tangan kanan tampak luka lebam keunguan dengan ukuran dua kali dua sentimeter dan satu kali sentimeter.
- Pada paha kanan lima sentimeter dari lutut kanan tampak luka lebam ukuran dua kali dua sentimeter.

KESIMPULAN

DIAGNOSA (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian).

Luka lebam dan luka lecet.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda

Tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurjannah Binti Marzuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi korban penganiayaan;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB di Jalan KI Merogan tepatnya di konter Handphone Merk Jana Cell Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Ijul Kurnain Tobing Bin Edi Susanto;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kakinya dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa menendang paha sebelah kanan saksi dan terakhir yang saksi dipukul di bagian mata sebelah kanan, lalu ditinjak-tinjak di bagian belakang tubuh saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut sendirian;
- Bahwa sebab dari peristiwa penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa menuduh saksi selingkuh dan terjadilah adu mulut antara saksi dan Terdakwa, hingga Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi sering ribut mulut dengan Terdakwa dalam hal-hal kecil, serta menganiaya saksi tetapi saksi tidak melaporkan ke Polisi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka gores pada bagian dahi sebelah kiri di sertai benjolan, di mata sebelah kiri hingga mata saksi merah, luka goresan di kelopak mata sebelah kiri, memar ruam di bagian bahu sebelah kiri, memar ruam di lengan tangan sebelah kiri, memar ruam di jari telunjuk sebelah kiri, memar ruam di lengan tangan sebelah kanan, memar ruam di bagian paha sebelah kanan, serta terasa sakit di bagian belakang tubuh saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak menjadi penghalang bagi saksi dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut, saksi sempat membela diri dengan cara mencakar tubuh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 pukul 08.00 WIB saksi yang berada di konter Jana Cell bersama Terdakwa sedang adu mulut karena saksi di tuduh Terdakwa selingkuh. Kemudian Terdakwa merasa kesal dan marah lalu saksi ditendang di bagian paha sebelah kanan, lalu saksi mencoba menghindar akan tetapi tidak bisa, lalu mencoba membela diri dengan cara menjambak rambut Terdakwa akan tetapi dihalangi tangan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian Terdakwa dipukulnya bertubi-tubi dan memukul tepat di bagian mata sebelah kiri. Setelah itu saksi terjatuh lalu saksi diinjak-injak di bagian punggung saksi, dan setelah itu Terdakwa mengambil HP Vivo Y125 warna biru Imei 868358054713733 milik saksi juga uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di laci konter dan mengambil anak kunci pintu ruko konter milik saksi. Setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang melihat saksi dianiaya Terdakwa yaitu sdr Heriyadi dan sdri Endang Komala;
- Bahwa pada saat saksi diantar ke rumah warga, saksi tinggal di rumah saudari Neni;
- Bahwa saksi ada ditarik oleh Terdakwa 2 (dua) kali saat kejadian;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

2. Saksi **Endang Komala Binti Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi saksi penganiayaan;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB di Jalan KI Merogan tepatnya di konter Handphone Merk Jana Cell Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Ijul Kurnain Tobing Bin Edi Susanto;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah sdri Nurjannah Binti Marzuki;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan dan kakinya dalam melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan dengan korban dan Terdakwa tersebut, hanya sebatas teman saja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu berawal pada saat itu Terdakwa ribut mulut dengan korban, lalu Terdakwa mendekati dan memukul korban di bagian bahu sebelah kiri berkali-kali, memukul

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian lengan sebelah kiri dan sebelah kanan berkali-kali, memukul kepala korban berkali-kali, bagian belakang badan berkali-kali, hingga korban terduduk, lalu Terdakwa menginjak badan korban dengan menggunakan kaki kanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut sendirian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan hingga Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini antara korban dan Terdakwa pernah ribut mulut atau berselisih paham, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka memar di bagian kening sebelah kiri, luka lecet pada bagian kelopak mata sebelah kiri, luka memar pada bagian lengan sebelah kiri dan kanan, luka memar di paha sebelah kiri;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak menjadi penghalang bagi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, korban sempat membela diri dengan cara mencakar tubuh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ijul Kurnain Tobing Bin Edi Susanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB di Jalan KI Merogan tepatnya di konter Handphone Merk Jana Cell Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah sdri Nurjannah;
- Bahwa akibat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut karena Terdakwa merasa tidak senang dengan korban dikarenakan korban sering chattingan atau berhubungan melalui WhatsApp dan Facebook dengan cowok lain hingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering berselisih paham atau ribut mulut dengan korban tersebut, biasanya masalah korban sering pulang malam dan handphone sering tidak diaktifkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa bergulat atau berkerumun dengan korban di dalam ruangan konter handphone, lalu Terdakwa pengang lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sekuat mungkin. Setelah selesai bergulat Terdakwa dan korban sama-sama berdiri, lalu Terdakwa dorong kening pada bagian depan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban termundur kebelakang dan mengenai kening sebelah kiri korban hingga mengalami luka memar dan kelopak mata sebelah kiri juga mengalami luka lecet, dan Terdakwa tendang pada bahu sebelah kiri bagian belakang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa korban sempat membela diri pada waktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, yaitu korban mencakar bahu belakang, kedua tangan Terdakwa, mata, dan badan Terdakwa dengan menggunakan kuku korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB di Jalan KI Merogan tepatnya di konter handphone Jana Cell Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang, tepatnya di dalam konter. Pada saat itu terjadi ribut mulut antara Terdakwa dengan korban, masalahnya Terdakwa tidak senang korban sering chattingan atau berhubungan melalui WhatsApp dan Facebook dengan cowok lain, lalu Terdakwa menegur korban, namun korban merasa tidak senang, hingga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan korban bergulat atau berkerumun di dalam ruangan konter handphone, lalu Terdakwa pegang lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sekuat tenaga. Setelah selesai bergulat Terdakwa dan korban sama-sama berdiri, lalu Terdakwa dorong kening pada bagian depan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban termundur kebelakang dan mengenai kening sebelah kiri korban hingga mengalami luka memar dan kelopak mata sebelah kiri juga mengalami luka lecet, dan setelah itu Terdakwa tendang pada bahu sebelah kiri bagian belakang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri, dan pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 17.30 WIB, di Jalan KI Merogan tepatnya di konter handphone merk Jana Cell Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi, dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban, hingga Terdakwa dibawa dan diamankan di Kantor Polisi Polsek Kertapati Palembang, guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada korban, akan tetapi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti dipersidangan namun mengajukan Bukti Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Nomor : 440/06/Med.Rec/2023 tanggal 25 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. M. Ridho Novtriawan Algifari

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB di Jalan KI Merogan tepatnya di konter Handphone Merk Jana Cell Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa sering berselisih paham atau ribut mulut dengan korban tersebut, biasanya masalah korban sering pulang malam dan handphone sering tidak diaktifkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa bergulat atau berkerumun dengan korban di dalam ruangan konter

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone, lalu Terdakwa pengang lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sekuat mungkin. Setelah selesai bergulat Terdakwa dan korban sama-sama berdiri, lalu Terdakwa dorong kening pada bagian depan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban termundur kebelakang dan mengenai kening sebelah kiri korban hingga mengalami luka memar dan kelopak mata sebelah kiri juga mengalami luka lecet, dan Terdakwa tendang pada bahu sebelah kiri bagian belakang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, korban sempat membela diri dengan cara mencakar tubuh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum dari Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Nomor : 440/06/Med.Rec/2023 tanggal 25 Desember 2023 terhadap yang ditanda tangani oleh Dr. M. Ridho Novtriawan Algifari:

HASIL PEMERIKSAAN :

- Pada dahi tiga sentimeter dari alias kanan terdapat luka lebam keungguan dengan ukuran dua kali satu sentimeter, luka lecet dengan ukuran dua sentimeter.
- Pada kelopak mata kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter.
- Pada leher sebelah kanan tiga sentimeter dari daun telinga terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter.
- Pada leher kiri tiga sentimeter dari daun telinga kiri terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter.
- Pada dada sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter.
- Pada bahu kiri lima sentimeter dari pergelangan tangan kiri terdapat luka lebam keungguan dengan ukuran dua kali dua sentimeter.
- Pada tangan kiri satu sentimeter dari pergelangan kiri terdapat luka lebam keungguan ukuran satu kali satu sentimeter.
- Pada punggung tangan kiri tampak lebam ukuran satu kali sentimeter.



- Pada lengan kanan lima sentimeter dari pergelangan tangan kanan tampak luka lebam keunguan dengan ukuran dua kali dua sentimeter dan satu kali sentimeter.
- Pada paha kanan lima sentimeter dari lutut kanan tampak luka lebam ukuran dua kali dua sentimeter.

KESIMPULAN

DIAGNOSA (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian).

Luka lebam dan luka lecet.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda **Tumpul.**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa di sini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum se-seorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa **Ijul Kurnain Tobing Bin Edi Susanto** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan baik ala-san pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**melakukan penganiayaan**“, Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishan-deling*) maka menurut *Yurisprudensi* yang diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan rasa sakit disini adalah misalnya dengan cara memukul, menem-peleng, meninju, menendang, dsb (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, hal.245;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 08.00 WIB di Jalan KI Merogan tepatnya di konter Handphone Merk Jana Cell Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa sering berselisih paham atau ribut mulut dengan korban tersebut, biasanya masalah korban sering pulang malam dan handphone sering tidak diaktifkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa bergulat atau berkerumun dengan korban di dalam ruangan konter handphone, lalu Terdakwa pengang lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sekuat mungkin. Setelah selesai bergulat Terdakwa dan korban sama-sama berdiri, lalu Terdakwa dorong kening pada bagian depan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban termundur kebelakang dan mengenai kening sebelah kiri korban hingga mengalami luka memar dan kelopak mata sebelah kiri juga mengalami luka lecet, dan Terdakwa tendang pada bahu sebelah kiri bagian belakang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, korban sempat membela diri dengan cara mencakar tubuh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum dari Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Nomor : 440/06/Med.Rec/2023 tanggal 25 Desember 2023 terhadap yang ditanda tangani oleh Dr. M. Ridho Novtriawan Algifari:

HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Plg



- Pada dahi tiga sentimeter dari alias kanan terdapat luka lebam keungguan dengan ukuran dua kali satu sentimeter, luka lecet dengan ukuran dua sentimeter.
- Pada kelopak mata kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter.
- Pada leher sebelah kanan tiga sentimeter dari daun telinga terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter.
- Pada leher kiri tiga sentimeter dari daun telinga kiri terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter.
- Pada dada sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter.
- Pada bahu kiri lima sentimeter dari pergelangan tangan kiri terdapat luka lebam keungguan dengan ukuran dua kali dua sentimeter.
- Pada tangan kiri satu sentimeter dari pergelangan kiri terdapat luka lebam keungguan ukuran satu kali satu sentimeter.
- Pada punggung tangan kiri tampak lebam ukuran satu kali sentimeter.
- Pada lengan kanan lima sentimeter dari pergelangan tangan kanan tampak luka lebam keunguan dengan ukuran dua kali dua sentimeter dan satu kali sentimeter.
- Pada paha kanan lima sentimeter dari lutut kanan tampak luka lebam ukuran dua kali dua sentimeter.

KESIMPULAN

DIAGNOSA (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian).

Luka lebam dan luka lecet.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda **Tumpul.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga oleh karenanya pada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ijul Kurnain Tobing Bin Edi Susanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ijul Kurnain Tobing Bin Edi Susanto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2024** oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**, dan **Harun Yulianto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2024** oleh **Budiman Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Harun Yulianto, S.H., M.H.**, dan **Paul Marpaung, S.H., M.H.**, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 275/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 15 Mei 2024, dibantu oleh **Bambang Sugeng Riyadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **M. Faisal, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.